

1501570-40.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/10/2022

... Confirmam-se as ementas a respeito:

"Tráfico de entorpecentes - Ré primária, menor de 21 anos e sem indicação de que esteja envolvida em associação para o tráfico - Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 - Possibilidade; Tráfico de entorpecentes - Crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino - Inexistência de prova de que o tráfico se dirigia ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501570-40.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000738

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2178838/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO RAMOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de estabelecimento de ensino, a saber:

- 112 (cento e doze) invólucros plásticos incolores, contendo a substância entorpecente denominada TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", na forma de fragmentos vegetais, com peso líquido de 165,984 g (cento e sessenta e cinco gramas e novecentos e oitenta e quatro miligramas);

- 124 (cento e vinte e quatro) invólucros plásticos incolores, do tipo "eppendorf", contendo METIL BENZOIL ECGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína", com peso líquido de 20,584 g (vinte gramas e quinhentos e oitenta e quatro miligramas).

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento em local afamado

pela traficância, oportunidade em que abordaram LUIZ, que se encontrava sentado na calçada. Em busca pessoal, localizaram um pacote de cigarros contendo 4 (quatro) cápsulas com substância branca ("cocaína") e R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), em dinheiro. De imediato, LUIZ confessou que estava vendendo entorpecentes em razão de dívida de drogas.

Na sequência, os policiais realizaram buscas próximo ao local e receberam uma denúncia anônima, por intermédio do Copom, com a informação de que o restante dos entorpecentes estava escondido ao lado de uma árvore, em frente ao numeral 30 da Travessa Maria Gorete, onde se encontravam e apreenderam uma sacola com mais 120 (cento e vinte) "eppendorfs" com as mesmas características dos picos localizados LUIZ, além de mais 112 (cento e doze) trouxas de "maconha".

Ocorre que o local dos fatos é localizado a 130 metros da Escola Estadual Dr. Meira Júnior (Rua Júlio Mesquita, nº 282, Vila Virgínia).

Preso em flagrante, Luiz foi interrogado em solo policial e confessou a prática do tráfico de drogas, alegando dívida de drogas.

Apresentado na audiência de custódia em 03 de julho de 2022, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 44/45).

Pessoalmente notificado (pág. 75), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 79/85) e a denúncia (págs. 66/68), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 11 de agosto de 2022, promovida, em seguida, sua citação (pág. 112).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela parcial procedência da ação, com exclusão da causa de aumento. A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da coação moral irresistível e consequente absolvição do acusado; alternativamente, no caso de condenação, pugnou por fixação da pena em seu mínimo legal, reconhecimento da confissão com compensação com a reincidência, afastamento da causa de aumento e fixação do regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 19/22 e no exame químico-toxicológico acostados a págs. 54/57 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", na quantidade de 20,584g, acondicionada em 124 invólucros plásticos incolores, do tipo "eppendorf", bem como a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", na quantidade de 165,984g, acondicionada em 112 invólucros plásticos incolores, conforme auto de exibição/apreensão de págs. 09/10.

Os policiais militares Wandrei Magnani e Igor José Gomide de Oliveira estavam em patrulhamento quando abordaram o acusado na praça Maria Gorete, local conhecido pelos meios policiais como ponto de tráfico de drogas; em revista ao acusado, foi encontrada uma embalagem de cigarro, onde havia quatro cápsulas de cocaína. Durante essa abordagem, houve uma ligação para o COPOM informando que em frente ao numeral 30 dessa praça, nos arbustos, estava escondida uma sacola da pessoa que estava sendo abordada; nesse local foi encontrada a sacola contendo cocaína, maconha e dinheiro. Luiz Fernando admitiu estava no tráfico de drogas para ao fim de pagar dívida decorrer do consumos de drogas. Os policiais não se recordaram se a escola estava funcionando no dia dos fatos. A sacola foi encontrada a cerca de 30 metros de onde estava o acusado, as embalagens eram idênticas àquelas que foram encontradas na posse do acusado, que negou que fossem dele as drogas guardadas na sacola.

Interrogado, Luiz Fernando do Nascimento Ramos narrou tinha uma dívida e por isso foi obrigado a vender a droga para pagá-la, pois ele e sua família e estavam sendo ameaçados; o dinheiro que trazia consigo era proveniente da venda da droga; as drogas que estavam guardadas na praça seriam passadas para o seu sucessor na venda das drogas. Foi preso no domingo e a escola estava em período de férias.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado

incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas hoje ouvidas.

Com efeito, Luiz Fernando admitiu a atuação, na posse da droga para entregá-la a terceiras pessoas e que o valor com ele apreendido era oriundo da venda e os policiais atestaram nessa mesma linha. É o quanto basta para demonstrar que Luiz Fernando deve ser responsabilizado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792);

"No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Não há pensar-se em acolhimento da versão de que vinha sofrendo a coação moral irresistível e por isso estivesse praticando o fato, porque tal alegação se mostra isolada nos autos e, nesse particular, a ele competia o ônus de tal prova (artigo 156, caput, Código de Processo Penal).

Noutro giro, não caracterizada a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque, em que pese o local ser nas proximidades da Escola Estadual Dr. Meira Júnior (croqui de pág. 53), tratava-se de domingo e em mês tradicional de férias escolares.

Portanto, ali não havia movimento escolar; ao menos nenhuma prova foi lançada nesse sentido; assim, não demonstrado que objetivava o público estudantil que por ali passava. Confirmam-se as ementas a respeito:

"Tráfico de entorpecentes - Ré primária, menor de 21 anos e sem indicação de que esteja envolvida em associação para o tráfico - Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 - Possibilidade; Tráfico de entorpecentes - Crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino - Inexistência de prova de que o tráfico se dirigia ao público ali existente - Qualificadora - Inocorrência - Recurso improvido." (TJSP; Apelação 0000439-93.2013.8.26.0474; Comarca de Potirendaba; Órgão julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Relator(a): Alexandre Almeida; Julgamento: 27/05/2015; Publicação: 29/05/2015 - destaque e grifo não originais).

"Apelação Criminal TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante com considerável quantidade de drogas. Confissão informal. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena e regime bem aplicados. Causas de aumento para o tráfico nas imediações de hospitais e estabelecimentos de ensino. Critério

meramente objetivo mostra-se insuficiente para a majoração da pena. Negado provimento aos apelos." (TJSP; Apelação 0021648-91.2012.8.26.0462; Foro de Poá - 2ª. Vara Criminal; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Rachid Vaz de Almeida; Julgamento: 28/04/2014; Registro: 01/05/2014 - destaque e grifo não originais)

Desta forma, caracterizado o crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, afastadas as teses defensórias e a causa de aumento do inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais a serem apreciadas, cumpre fixar a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência (Processo nº 1501773-36.2021.8.26.0530, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 35), a importar o aumento de seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa; presentes, ainda, as atenuantes da menoridade e da confissão, a justificar a compensação com a reincidência, perfazendo o total da pena de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque reincidente o agente, conforme anotado no item "II". Torno definitivo o quantum de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez e a reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência condeno LUIZ FERNANDO NASCIMENTO RAMOS, qualificado nos autos, à pena de cinco anos de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quinhentos dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Em virtude da reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 44/45), sobretudo agora por estar emoldurada a condenação ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante da pena e regime prisional imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor apreendido, em favor da União.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA